KERANGKA ACUAN KERJA/*TERM OF REFERENC*E
PEKERJAAN PENGADAAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK ASET PATROLI
TAHUN ANGGARAN 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	:	Badan Keamanan Laut RI
UNIT ESELON II	:	Direktorat Operasi Laut
PROGRAM	:	Program Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia
HASIL (*OUTCOME*)	:	Hari Operasi
KEGIATAN	:	Peningkatan Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	:	Hari Operasi
JENIS KELUARAN (*OUTPUT*)	:	Hari Operasi
VOLUME KELUARAN (*OUTPUT*)	:	Hari Operasi
SATUAN UKUR KELUARAN (*OUTPUT*)	:	Hari Operasi

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, tentang Kelautan;
4) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004, tentang Rencana Kerja Pemerintah.
5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010, tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
6) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah

Yurisdiksi Indonesia;

7) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tanggal 7 Februari 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
8) Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014, tentang Badan Keamanan Laut;
9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10) Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas*;
11) Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Patroli Nasional Tahun 2024;
12) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor: 170.K/HK.02/DJM/2023 tentang Standar dan Mutu (Sfesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar (B35) yang Dipasarkan di Dalam Negeri;
13) Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/1875/M.PAN-RB/5/2015 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut RI; dan
14) Program Kerja Bakamla RI Tahun 2025.

b. Gambaran Umum

Dalam penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, unsur-aset patroli Bakamla RI dan instansi terkait membutuhkan dukungan logistik cair berupa bahan bakar minyak jenis HSD, Bio Solar, dan/atau Pertamina Dex. Dukungan ini dibutuhkan bukan hanya untuk melaksanakan patroli dan pencegatan, namun juga untuk menjaga kesiapan operasional kapal di pangkalan, khususnya pemanasan mesin dan listrik (DG) kapal. Berikut adalah tugas, fungsi dan kewenangan Bakamla RI sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Presiden Nomor 178

Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut:

1) Pasal 61 (Tugas Bakamla). Melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
2) Pasal 62 (Fungsi Bakamla).
   a) Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia
   b) Menyelenggarakan sistem peringatan dini Keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia.
   c) Melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia.
   d) Mensinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait.
   e) Memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait.
   f) Memberikan bantuan SAR di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
   g) Melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.
3) Pasal 63 (Kewenangan)
   a) Melakukan pengejaran seketika *(hot pursuit);*
   b) Penghentian, pemeriksaan, penangkapan, membawa dan menyerahkan kapal ke instansi terkait/berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan
   c) Mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia.

Mengacu pada tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana disebutkan diatas, pelaksanaan operasi Bakamla RI melibatkan seluruh aset patroli Bakamla RI dan instansi terkait yang didasarkan atas ancaman dan daerah rawan terpilih, di mana berdasarkan hasil analisa rekapitulasi kejadian pelanggaran dan kecelakaan di laut. Dukungan logistik cair dalam pengadaan

ini berupa BBM jenis HSD, Bio Solar, dan/atau Pertamina Dex diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan operasional Diesel Generator (DG) dan Motor Pokok Penggerak (MPK).

2. PENERIMA MANFAAT

a. Pemerintah Indonesia.

b. Pengguna Jasa maritim/masyarakat maritim.

c. Bakamla RI.

3. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

a. Metode Pelaksanaan

1) Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan mengacu pada nilai harga dasar keekonomian yang di *release* PT Pertamina Persero atau anak perusahaan yang ditunjuk dan volumenya menyesuaikan jumlah output pada Tahun Anggaran 2025.

2) Penyusunan kontrak atau perjanjian pengadaan dengan mengacu pada surat Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa dari Tim Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

3) Mekanisme penyaluran pekerjaan pengadaan bahan bakar minyak untuk aset patroli tahun anggaran 2025 sesuai dengan rencana dukungan logistik.

4) Monitoring pelaksanaan kegiatan pengisian Bahan Bakar Minyak dalam rangka uji mutu dan kualitas pekerjaan pengadaan.

5) Evaluasi hasil pekerjaan pengadaan.

b. Spesifikasi Penyedia

1) Izin Usaha:

NO	JENIS IZIN	KLASIFIKASI
1	SIUP	Kualifikasi Perusahaan Non Kecil dengan kegiatan usaha Sesuai KBLI 46610 yaitu Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produce YDBI.
2	Akte Perusahaan dan Perubahan	Yang masih berlaku sesuai ketentuan yang berlaku

3	SITU/Domisili	Surat Izin Tempat Usaha SITU yang masih berlaku

2) Memiliki NPWP;
3) Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir, surat pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP) dan SPT tahun anggaran 2023 dan atau tahun berjalan terakhir;
4) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
5) Tidak masuk dalam daftar hitam;
6) Surat keterangan penyalur BBM industri dari kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI atau surat perjanjian kerja sama antara BU Niaga Migas dan Penyalur;
7) Surat perjanjian kerja sama dengan PT Pertamina (Persero) yang menerangkan sebagai agen/penyalur dari PT Pertamina.
8) Sertifikat izin usaha pengangkutan Bahan Bakar Minyak dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI;
9) Memiliki dan melampirkan surat keterangan referensi bank;
10) Melampirkan surat izin operasi *bunker agent suplier*;
11) Persyaratan dan pernyataan atas sarana transportasi yang digunakan saat pelaksanaan kegiatan:
    - melampirkan surat pernyataan pengiriman BBM melalui laut.
    - melampirkan pernyataan alat transportasi berupa kapal tongkang laut.
    - melampirkan pernyataan kapasitas tangki muat minimal 120 KL.
    - melampirkan surat untuk sertifikasi kapal masih berlaku.
    - melampirkan setiap pelaksanaan bunker harus dilengkapi spb surat ijin gerak kapal.
12) Kemampuan untuk menyediakan fasilitas atau peralatan atau perlengkapan di seluruh wilayah Indonesia;
13) Memiliki SIUPAL yang masih berlaku;
14) Menyediakan armada laut di wilayah Zona Barat, Tengah, dan Timur Bakamla RI;

15) Memiliki wilayah penjualan nasional/di seluruh wilayah Indonesia;
16) Menyediakan tenaga teknis keamanan dan keselamatan kerja (K3) bidang migas;
17) Memiliki surat dukungan dari PT Pertamina yang menyatakan bahwa perusahaan mendukung pekerjaan pengadaan bahan bakar minyak untuk aset patroli tahun anggaran 2025 di Bakamla RI; dan
18) Memiliki sertifikat ISO 14001:2015, 9001:2015, dan 45001:2018.

c. Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan

Pada prinsipnya, pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Pengadaan Bahan Bakar Minyak untuk Aset Patroli Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Desember 2025.

4. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Kurun waktu pencapaian keluaran kegiatan Pekerjaan Pengadaan Bahan Bakar Minyak untuk Aset Patroli Tahun Anggaran 2025 pada bulan Januari s.d. Desember 2025.

5. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan untuk Pekerjaan Pengadaan Bahan Bakar Minyak untuk Aset Patroli Tahun Anggaran 2025 total sebesar **Rp 383.623.723.500,00** (tiga ratus delapan puluh tiga milyar enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Direktur Operasi Laut
selaku
Pejabat Pembuat Komitmen,

Oc. Budi Susanto, S.H., M.Si., M.Tr.Opsla.
Laksamana Pertama Bakamla